

07 Erwarteter Output und Prüfraster (ohne Musterlösung)

┃ *Fiktive Lehrakte. Ähnlichkeiten zu realen Transaktionen sind nicht beabsichtigt.*

Dieses Dokument enthält **keine** Musterlösung, sondern **Qualitätsanforderungen** und ein **Prüfraster**, mit dem die Antworten des Nachwuchses bewertet werden. Es ist bewusst so geschrieben, dass es weder Antworten vorgibt noch Antworten ausschließt, sondern Maßstäbe setzt.

1. A Grundhaltung

Eine gute Bearbeitung dieser Akte erkennt, dass **Corporate Legal English** im deutschen Mandat **keine Übersetzungsaufgabe** ist, sondern eine **Doppelarbeit**: man muss (1) den englischen Begriff in seiner internationalen Bedeutung erfassen und (2) ihn in deutsche Rechtsstrukturen und Rechtspflichten überführen. Wer einen englischen Begriff eins-zu-eins als deutsche Klausel übersetzt, hat seinen Job nicht gemacht.

2. B Was gute Antworten leisten

(a) B.1 Begriffsdisziplin

- Cap Table und Gesellschafterliste werden klar getrennt; § 40 GmbHG wird als Rechtsanker erkannt.
- § 16 GmbHG (gutgläubiger Erwerb der Mitgliedschaft) wird angesprochen.
- Fully Diluted wird als **definierte Rechengröße** mit Annahmen (Pool, Wandeldarlehen, Optionen) erklärt.
- Option Pool **pre-money** vs **post-money** wird als wirtschaftlich entscheidender Punkt markiert (siehe Datei 02, V19a/V19b/V19c).
- Liquidation Preference wird als **Exit-Waterfall** erklärt, **nicht** als Insolvenzzrang.
- Anti-Dilution wird **nicht** mit Bezugsrecht (§ 55 GmbHG) gleichgesetzt; "broad-based weighted average" wird unter Angabe der Formel erklärt.
- Vesting und Leaver werden in **deutsche** Umsetzungsfragen übersetzt (Call-Optionen, Einziehung, Bewertung nach § 317 BGB).
- Beirat, Investor Director und Reserved Matters werden **nicht** blind aus dem Delaware-Vokabular übernommen.
- English Contract under German Law wird mit Blick auf Sprachklausel, Notarebene (§ 15 GmbHG, § 5 BeurkG) und Registerebene (§ 184 GVG analog) geprüft.

(b) B.2 Strukturelle Disziplin

- Senior-Review-Gates werden gesetzt: jede Mandantenkommunikation, jedes Markup, jede Investorenantwort geht durch die Partnerin.
- Die Disclosure-Schedule-Logik (was wird der Gegenseite offengelegt, was nicht) wird beachtet.
- Vertragsstände werden konsistent benannt: Term Sheet (Datei 03), Seed-SHA, Series-A-SHA, Investment Agreement, Side Letter, Geschäftsordnung der GF, Satzung.
- Notarielle Form (§ 15 Abs. 3 GmbHG für Anteilsübertragung, § 53 GmbHG für Satzungsänderung, § 55 GmbHG für Kapitalerhöhung) wird sauber zugeordnet.
- Pre-Closing-Schritte (CPs) werden von Post-Closing-Schritten getrennt (siehe Datei 15).

(c) B.3 Mandantenkommunikation

- Begriffe werden in der Sprache erklärt, in der die Mandantin denkt (Ingenieursprache: Tabellen, Beispielrechnungen).

- Drei Rechenbeispiele zur Liquidation Preference (niedriger Exit, Break-Even-Exit, hoher Exit).
- Eine Cap Table mit drei Szenarien (siehe Datei 02, V19a/V19b/V19c).
- Klare Empfehlung mit Hinweis auf das Risiko, das die Mandantin übernimmt.

(d) B.4 Stil

- Aktiv, kurze Sätze, keine Modalpartikel ("wohl", "eigentlich", "wahrscheinlich" gehören in der Auseinandersetzung nicht in Memos der Partnerin gegenüber).
- Generisches Maskulinum ist akzeptabel.
- Englische Begriffe werden in Klammern hinter dem deutschen Begriff geführt, nicht umgekehrt.

3. C Was gute Antworten nicht tun

- Paywallige Literatur zitieren.
- BeckRS, juris, anwalt24.de oder Kommentarstellen ungeprüft übernehmen oder erfinden.
- Englische Begriffe eins-zu-eins eindeutschen ("Investor Director" wird zu "Investorendirektor" — falsch).
- Den Associate-Arbeitsstand (Datei 06) ungeprüft übernehmen — die Datei enthält absichtlich Anfängerfehler, die mit dem Rotstift der Partnerin korrigiert sind.
- Den Cap Table als rechtliche Gesellschafterliste behandeln.
- "Liquidation Preference" als Insolvenzrang erklären.
- "Anti-Dilution" mit "Bezugsrecht" gleichsetzen.
- Den Beirat einer GmbH als "Board of Directors" einer Delaware-Gesellschaft behandeln.
- Die englische Fassung des Term Sheets als Notarvorlage vorlegen.
- Ohne Senior-Review eine Mandantenantwort versenden.

4. D Prüfraster (Punktwertung intern, nicht an Mandanten weiterzugeben)

Maximalpunktzahl 100. Mindestpunktzahl für "Bestanden" 70.

Prüfpunkt	Punkte	Bemerkungen
Cap Table vs Gesellschafterliste sauber getrennt	10	Kein Punkt bei "im Grunde das-selbe"
Fully Diluted definiert und durchgerechnet	10	Mit Annahmen zu Pool, Wandeldarlehen, VSOP
Pool pre-/post-money erklärt	5	Plus wirtschaftliche Auswirkung
Liquidation Preference als Exit-Waterfall	10	Mit drei Rechenbeispielen
Anti-Dilution Formel und Exclusions	10	Broad-based weighted average mit Ausnahmenliste
Vesting/Leaver Implementierung	10	Call, Einziehung, Bewertung
Drag-/Tag-Schwellen harmonisiert	5	Stimmbindung im SHA, Vinkulierung beachtet
Beirat vs Board of Directors	10	Geschäftsordnung erwähnt
English contract under German law	10	Sprache, Notar, Register
Vorzugsrechte über Satzungsautonomie und Sonderrechte	5	Vorzugsrechte werden bei der GmbH als Sonderrechte einzelner Gesellschafter in der Satzung ver-

Prüfpunkt	Punkte	Bemerkungen
		ankert. Rechtsgrundlage ist die allgemeine Satzungsautonomie in Verbindung mit § 35 BGB analog nach ständiger Rechtsprechung (BGHZ 123, 15; BGH II ZR 89/79 = LM BGB § 35 Nr. 4; OLG Nürnberg 12 U 813/99); Satzungsänderung nach § 53 GmbHG. Im GmbHG selbst regelt keine Vorschrift die Sonderrechte positiv — weder § 14 GmbHG (Einlagepflicht/Nennbetrag) noch § 5 Abs. 3 GmbHG (Nennbeträge). "Series A Preferred Shares" als Pseudoklasse bleibt ein Anfängerfehler.
Disclosure-Schedule-Logik	5	DD-Befunde sauber eingeordnet
Senior-Review-Gates gesetzt	5	Jede Mandantenantwort durch Partnerin
Notarielle Form korrekt zugeordnet	5	§ 15, § 53, § 55 GmbHG, § 5 BeurkG

5. E Typische Fehlbewertungen

- **Halbverstandene Floskeln** (Score: -10): "Standardklausel, ist in jedem SHA so" — das ist **keine** Begründung.
- **Falsche Rechtsverweise** (Score: -10): "§ 31 GmbHG" wenn § 30 GmbHG gemeint ist.
- **Erfundene Präzedenzfälle** (Score: Direktausschluss): "BGH II ZR 142/19" als Zitat, wenn das Aktenzeichen nicht existiert.
- **Aus dem Internet kopierte Definitionen** (Score: -5): Wikipedia oder anwalt24.de als Quelle, ohne Gegenprüfung.
- **Mandanten-Patronisierung** (Score: -5): "Sie als Laie verstehen das vielleicht nicht, aber ..."
- **Ueberhebliche englische Begriffe** (Score: -3): "Das ist im Term Sheet gehedged" — bitte verständlich übersetzen.

6. F Bewertung des Senior-Verhaltens (intern)

Die Partnerin bewertet zusätzlich:

- Ist der Associate **vorbereitet** ins Briefing gekommen?
- Hat er **vorab gelesen** (Datei 08 Glossar, Datei 09 Anfängerfehler)?
- Stellt er **Verständnisfragen** oder gibt er nur Antworten?
- Schreibt er **klare** Emails an Investor Counsel?
- Akzeptiert er **Kritik** ohne defensive Reaktion?
- Lernt er **aus** der Korrektur?

Das ist nicht "weicher" als die fachliche Bewertung — es ist die andere Hälfte der Big-Law-Existenz.

7. G Hinweis zur Verwendung des Plugins

Das Plugin `gesellschaftsrecht-legal-english` ist als didaktisches Werkzeug konzipiert. Es ersetzt nicht die Mandatsführung, nicht das Partner-Briefing, nicht die Notarbesprechung und nicht

die DD-Prüfung durch Steuer-, IP- und Arbeitsrechtspraxisgruppen. Die Skills sollen Anfängern die Begriffe, die Stolperfallen und die strukturelle Disziplin beibringen, mit der eine deutsche VC-Series-A-Transaktion mit englischsprachiger Dokumentation geführt wird.

Verwendung im Training: die Akte (00 bis 15) wird in der genannten Reihenfolge gelesen. Der Anfängerfehler-Katalog (Datei 09) und das Glossar (Datei 08) sind **vor** der ersten Bearbeitung zu konsultieren. Die Cap Table (Datei 02) wird mit Bleistift und Taschenrechner nachgerechnet, **nicht** copy-paste in Excel.